

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף טייב
ינון אזולאי

פ/25/5682

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינוך לגיל הרך), התשפ"ה–2025

- תיקון סעיף 1 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –
- (1) אחרי ההגדרה "רשות חינוך מקומית" יבוא :
- "פעוט" – ילד שבראשית שנת הלימודים היה באחד הגילים משלושה חודשים עד שלוש שנים ;
- (2) בהגדרה "הורים", במקום "של ילד או של נער" יבוא "של פעוט, של ילד או של נער", במקום "של הילד או של הנער" יבוא "של הפעוט, של הילד או של הנער" ובמקום "שהילד או הנער" יבוא "שהפעוט, הילד או הנער ;
- (3) בהגדרה "מוסד חינוך", אחרי "ללימוד שיטתי" יבוא "לפעוטות".
- תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6(א)(1) לחוק העיקרי, לפני "מי שחל עליו" יבוא "פעוט או".
- תיקון סעיף 7 3. בסעיף 7 לחוק העיקרי, בכל מקום, אחרי "לילדים ולנערים" יבוא "או חינוך חינוך לפעוטות".
- תיקון סעיף 7א 4. בסעיף 7א לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "ילד או נער" יבוא "פעוט, ילד או נער", במקום "הילד או הנער" יבוא "הפעוט, הילד או הנער" ובמקום "ילדים או נערים" יבוא "פעוטות, ילדים או נערים".
- תחילה 5. תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשפ"ו.

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

דברי הסבר

הזכות לחינוך היא זכות יסוד בסיסית ראשונה במעלה ואחריות המדינה על מימושה באמצעות קיום לימוד חובה חנים עוגנה בחקיקה, ואף הורחבה במהלך השנים.

לחינוך בגיל הרך השפעה מכרעת על התפתחות האדם בכל המישורים: פיזית, קוגניטיבית ונפשית, וללא טיפול נאות, התפתחות הפעוט עלולה להיפגע באופן וודאי. למרבה הצער, פעוטות רבים אינם זוכים לחינוך וטיפול כראוי, והמדינה איננה מספקת מענה מתאים.

מעונות לפעוטות עולים הון עתק בישראל, וזוגות צעירים בשיא כוחם מגלים כי משכורתם משמשת רובה ככולה למימון שכר דירה וחינוך הילדים, מה שלא מותיר ברירה בידם והם נדרשים לבחור בין קריסה כלכלית לויתור על חינוך הילדים.

המצב הקיים גורם לפגיעה אנושה בפעוטות ובזכותם לשוויון בחינוך, כל זאת בתחילת חייהם ובשלב קריטי להתפתחותם. הדבר גורם גם לפגיעה אנושה בנשים ובהצטרפותן לשוק העבודה, לפגיעה אנושה במשפחות ולתלות בלתי נגמרת בקצבאות הביטוח הלאומי, ובסופו של יום גורם פגיעה אנושה למדינה על ידי צמצום התוצר הלאומי והמיסים.

עלות הצעת חוק זו רבה, אולם מימונה ישוב בשלמותו לקופת המדינה באמצעות גביית המסים משילוב ההורים בשוק העבודה, כמו גם מצמצום תלותם בקצבאות הביטוח הלאומי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/24/2947) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ומשה אבוטבול (פ/25/845), על ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי (פ/25/846), על ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/1384), על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/25/1594), על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/25/2485), על ידי חבר הכנסת ארז מלול (פ/25/2608) ועל ידי חבר הכנסת דני דנון (פ/25/2689; הוסרה מסדר היום ביום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024)).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/24/2504) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/180), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/371), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין (פ/25/1387), על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/817), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/1745), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/413), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/25/2081) ועל ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון (פ/25/2189).

הצעת החוק זהה לפ/25/2689 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)